



אפולו פאוור בע"מ ("החברה")

21 במרץ, 2022

לכבוד
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
באמצעות המגנ"א

לכבוד
רשות ניירות ערך
באמצעות המגנ"א

הנדון: דוח מיידי לפי תקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה), התש"ס-2000 ("תקנות הצעה פרטית"), בדבר הצעה פרטית שאינה הצעה פרטית מהותית ואינה הצעה פרטית חריגה של אופציות (לא רשומות למסחר) של החברה וכן דוח מיידי בדבר עדכון ביחס להקצאת אופציות ל- 4 עובדים מחודש דצמבר 2021

1. החברה מודיעה בזאת כי ביום 21.3.2022, אישר דירקטוריון החברה (בהמשך לאישור ועדת התגמול) הצעה פרטית שאינה מהותית ואינה הצעה פרטית חריגה של 129,000 אופציות (לא סחירות) ("האופציות") הניתנות למימוש ל- 129,000 מניות רגילות של החברה ללא ערך נקוב ("מניות רגילות") ל- 28 ניצעים, בהתאם לתנאים המפורטים בדוח זה להלן ("ההקצאה").

1.1 הניצעים

ניצע	כמות האופציות המוצעות
27 עובדים שאינם נושאי משרה	109,000
יועץ אחד שאינו נושא משרה	20,000
סה"כ	129,000

1.2 **תנאי ניירות הערך המוצעים, כמותם והשיעור באחוזים שהם יהיו מזכויות ההצבעה ומההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכן בדילול מלא**

1.2.1 ביחס ל- 27 ניצעים שהינם עובדים, ההקצאה הפרטית תיעשה מכח מתאר הנושא תאריך של ה- 1.11.2021¹ ("המתאר"), בהתאם לסעיף 15ב(1)(א) לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ובהתאם להוראות סעיף 102 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה") במסלול רווח הון עם נאמן ויחולו עליה הוראות הפקודה לעניין זה. בהתאם למסלול זה, האופציות תופקדנה במועד ההקצאה בידי נאמן, אשר יחזיק בהן ובמניות המימוש עבור הניצעים לפחות עד תום תוקפה של 24 חודשים מיום שבו הוקצו האופציות והופקדו בידי הנאמן עבור הניצעים.

1.2.2 המניות שתנבענה ממימוש האופציות יירשמו על שם החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ והן תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות זכויות לכל דבר ועניין למניות הרגילות של החברה.

1.2.3 מחיר המימוש של האופציות הינו 29.63 ש"ח (הגבוה מבין: (א) 25.77 ש"ח (מחיר הסגירה של מניית החברה ביום שלפני החלטת הדירקטוריון) ו- (ב) 25.34 ש"ח (המחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום שלפני מועד החלטת הדירקטוריון); בתוספת 15%).

¹ראו דיווח משלים מיום 2.12.2021 (מס' אסמכתא 175890-01-2021), אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה. יצוין כי כמות האופציות שיישארו במסגרת המתאר לאחר ההקצאה לפי דוח זה הינה 401,500 (וזאת לאחר הקצאה של 1,405,500 אופציות מכח המתאר בחודש דצמבר 2021 ופקיעת 7,000 אופציות אשר חזרו למאגר).

1.2.4 תקופת ההבשלה

כתבי האופציה יהיו כפופים לתקופת הבשלה של שלוש שנים החל מיום 21.3.2022 (מועד החלטת הדירקטוריון) (בס"ק זה: "**מועד ההענקה**"). ההבשלה של כתבי האופציה תתבצע ב- 12 מנות, כאשר המנה הראשונה המהווה 1/12 מכתבי האופציה המוקצים תבשיל לאחר שלושה חודשים ממועד ההענקה, ולאחר מכן מדי שלושה חודשים תבשיל מנה נוספת מתוך 11 המנות הנותרות, שתהווה 1/12 מסך כתבי האופציה המוקצים. הבשלת כתבי האופציה בגין ארבעת הרבעונים הראשונים תהא כפופה לתקופת כהונה של שנה של הניצע.

1.2.5 סך כל המניות שתנבענה ממימוש האופציות, בהנחה של מימוש מלא של כל האופציות, נכון למועד דוח זה, הינו כ- 0.31% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה וכ- 0.27% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ההקצאה, בדילול מלא.

1.2.6 מניות המימוש נשוא האופציות תהיינה, החל ממועד הקצאתן, שוות בזכויות למניות הקיימות בהון החברה, לכל דבר ועניין. הזכויות הצמודות למניות החברה קבועות בהוראות תקנון החברה כפי שפורסם בדוח מיידי של החברה מיום 2.11.2017 (מס' אסמכתא 096376-01-2017).

1.2.7 פרטים נוספים

להלן טבלה הכוללת הפניות לסעיפים הרלבנטיים במתאר הכוללים פרטים נוספים בדבר האופציות:

הנושא	הסעיף במתאר אשר נכלל בזאת על דרך ההפניה
מימוש האופציות על בסיס מרכיב ההטבה (cashless exercise)	1.4.2
אופן מימוש האופציה	2.5
הפיכת החברה לחברה פרטית	2.9
התאמות עקב חלוקת מניות הטבה	2.10.1
התאמות עקב הנפקת מניות בדרך של זכויות	2.10.2
התאמות עקב איחוד או פיצול	2.10.3
התאמות לדיבידנד	2.10.4
סיום יחסים	2.11

מובהר, כי לא תבוצע המרה של אופציות למניות החברה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, לחלוקת דיבידנד, להצעה בדרך של זכויות, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא: "**אירוע חברה**"). כמו כן, מובהר, כי מקום שיום האקס של אירוע חברה חל לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא תבוצע המרה ב"יום האקס" כאמור.

1.3 פירוט התמורה

האופציות מוצעות לניצעים ללא תמורה כחלק מתנאי העסקתם והתגמול הניתן להם מהחברה.

1.4 מחיר האופציות

האופציות המוצעות אינן רשומות למסחר ומשכך אין מחיר מצוטט של האופציות המוצעות.

1.5 אישורים נדרשים

הענקת האופציות נשוא דו"ח זה כפופה לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של המניות אשר תנבענה ממימוש האופציות.

בסמוך לאחר פרסום דוח זה בכוונת החברה לפנות לבורסה בבקשה לרשום את מניות המימוש למסחר.

1.6 הסכמים בין הניצעים לבין עצמם ולבין בעלי מניות בחברה

למיטב ידיעת החברה, לאחר בדיקה שהתבצעה מול הניצעים, נכון למועד הדוח אין בין הניצעים לבין מחזיקי מניות בחברה, או בין הניצעים כולם או חלקם, בינם לבין עצמם או בינם לבין אחרים, כל הסכם בין בכתב ובין בעל פה בנוגע לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה או בנוגע לזכויות הצבעה בחברה.

1.7 מגבלות שיחולו על ביצוע פעולות במניות המימוש

- 1.7.1 על מכירת מניות המימוש תחולנה המגבלות הקבועות בחוק ניירות ערך ובתקנות ניירות ערך (פרטים לעניין סעיפים 15א עד 15ג לחוק), התש"ס-2000 ולהוראות החסימה בהתאם לדין.
- 1.7.2 בנוסף, חלות הגבלות על ביצוע פעולות באופציות ובמניות המימוש בהתאם להוראות סעיף 102 לפקודה, ככל שאלו חלות על הניצע.

2. עדכון ביחס להקצאת אופציות ל- 4 עובדים מחודש דצמבר 2021

ביום 1.11.2021 אישר דירקטוריון החברה (לאחר שנתקבל אישור ועדת התגמול) הקצאת 1,205,500 אופציות מכח המתאר ל- 54 ניצעים שהינם עובדים בחברה או בחברה הבת², כאשר כמות זו כללה הקצאה של 458,000 אופציות לארבעה ניצעים (ובניהם נושא משרה אחד (סמנכ"ל הכספים החדש)) אשר מועד תחילת העסקתם החל לאחר מועד אישור הדירקטוריון ("העובדים החדשים" ו- "אופציות העובדים החדשים"). לאחרונה, התברר לחברה כי היות ומועד תחילת העסקה של העובדים החדשים החל לאחר אישור הדירקטוריון, הקצאת אופציות העובדים החדשים לא יכולה להיחשב להקצאה על פי מסלול רווח הון באמצעות נאמן מכח סעיף 102 לפקודה ("מסלול רווח הון"), כפי שהוחלט במקור. לאור זאת, החליט דירקטוריון החברה ביום 21.3.2022 לאשר פניה לרשות המיסים לשם קבלת החלטת מיסוי המאפשרת את החלטת מסלול רווח הון על אופציות העובדים החדשים, תוך עדכון מחיר המימוש של ההקצאות כך שמחיר מימושן יהא כמפורט בסעיף 1.2.3 לעיל³, וזאת בכפוף לקבלת החלטת מיסוי לפיה עדכון מחיר המימוש לא יהווה אירוע מס. יובהר כי כל שאר התנאים החלים על אופציות העובדים החדשים, כמפורט במתאר, ימשיכו לחול ללא שינוי, לרבות מועדי ההבשלה (שלמען הסר ספק מתחילים החל ממועד תחילת העסקת כל אחד מהעובדים החדשים).

בכבוד רב,

אפולו פאוור בע"מ

באמצעות: עודד רוזנברג, מנכ"ל ודירקטור

² לפרטים ראו ה"ש 1 לעיל.

³ למעט ביחס ל- 120,000 אופציות מתוך 210,000 אופציות שהוענקו לכל אחד משנים מתוך העובדים החדשים, שמחיר מימושן יהא 25.77 ש"ח (הגבוה מבין: (א) מחיר הסגירה של מניית החברה ביום שלפני החלטת הדירקטוריון (25.77 ש"ח) והמחיר הממוצע של מניית החברה ב- 30 ימי המסחר הקודמים ליום שלפני מועד החלטת הדירקטוריון (25.34 ש"ח)).